

Villa Carlos Paz, 21 de diciembre de 2012

**Al Señor Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert**
S / D:

Ref: Dictamen N° 11/2012
Proyecto de Ordenanza complementario
al Dictamen N° 09/12 del CPUTA

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, el Consejo Planificación Urbano Ambiental (CPUTA) envía el dictamen aprobado por mayoría y el dictamen aprobado por minoría (Departamento Ejecutivo Municipal, Dirección de Planeamiento y ADARSA), complementarios al Dictamen N° 09/12, que fuera oportunamente elevado al Concejo de Representantes.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Adj: 5 Folios.

PROYECTO DE ORDENANZA
Propuesta de Mayoría

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILL A
CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA

Artículo 1º.- Modificase el Artículo 4.1.12: PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACION, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.12: PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACION Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA”.-

Artículo 2º.- Agregase a la Ordenanza 4021, el Artículo 4.1.12.5, el que quedará redactado de siguiente manera:

“4.1.12.5.-PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S POR ALTURA: Podrán superar las máximas alturas establecidas en el Artículo 10.1 para la ZONA AC3 aquellos proyectos que reúnan las siguientes condiciones:

4.1.12.5.1: DE LA COMPENSACIÓN DEL F.O.S.

Los proyectos podrán liberar superficie en Planta Baja, disminuyendo el FOS, destinando la misma superficie cubierta que permitiría el FOS liberado, a superficie cubierta por sobre la altura máxima permitida para la zona AC3 y, destinando este espacio libre en Planta Baja al uso público con conexión a la vereda y acceso desde vía pública.

En esta superficie libre de Planta Baja destinada al uso público está prohibido realizar construcciones que afecten el FOS resultante.

4.1.12.5.2: DE LA LOCALIZACION:

Deberán estar localizados dentro de las poligonales de la zona AC3.

4.1.12.5.3: DEL USO DEL SUELO:

Los proyectos deberán estar destinados a los usos del suelo permitidos para la zona AC3.

4.1.12.5.4: DE LA SUPERFICIE CUBIERTA MÁXIMA

Los proyectos no podrán superar la máxima superficie cubierta resultante de la aplicación del Artículo 10.1 ZONA AC3 y demás Artículos del presente Código que inciden sobre la Zona AC3 afectando la superficie máxima a construir (F.O.S, patios mínimos, perfiles de la edificación).

A fin de determinar esta superficie máxima a construir, el propietario y/o el profesional actuante deberá presentar, además del proyecto a compensar, otro desarrollando el esquema de proyecto base

emergente de la aplicación del Artículo indicado precedentemente.- Esto a través del desarrollo de un anteproyecto que deberá ajustarse a todas las normas establecidas en el Código de Edificación 4021 en sus condiciones edilicias, el que deberá contar con las piezas gráficas necesarias para su cabal interpretación.

4.1.12.5.5: DE LA ALTURA MÁXIMA:

El proyecto no podrá superar una altura de 20 metros, más una planta de uso común de 4 metros de altura la que no deberá ocupar más del 50% de la superficie de la Planta inmediata inferior.

4.1.12.5.6: DE LOS RETIROS:

Los proyectos que se sometan a compensación de F.O.S. por más altura de la edificación, deberán contar con retiros a todas las medianeras y contrafrentes desde la Planta Baja, con un mínimo de tres (3) metros en todos los casos y desde la Planta Baja.

4.1.12.5.7: DEL RESTO DE LAS CONDICIONES EDILICIAS:

Para el resto de las condiciones edilicias serán de aplicación todo el conjunto de normas que rigen para la zona AC3. En los pisos que sobrepasen la altura máxima de AC3 no se aplicará el escalonamiento a 45º.

4.1.12.5.8: DEL MECANISMO DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

Por el término de 180 días a partir de la aprobación del Artículo 4.1.12.5 y a fin de evaluar la marcha del mecanismo de compensación y proponer las adecuaciones normativas que sean necesarias, los proyectos alcanzados por el presente artículo serán derivados por la Dirección de Obras Privadas al Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental -CPUA-.

Este organismo analizará los proyectos, requerirá adecuaciones en caso de que correspondiera y otorgará la factibilidad para la continuidad del trámite ante la Dirección de Obras Privadas para su aprobación en los casos en que se diera curso al proyecto.

El Consejo de Planificación Urbano Ambiental -CPUA- podrá asimismo rechazar los proyectos que no se adecuen a lo establecido en el presente artículo”.

Artículo 3º.- De forma.-

PROYECTO DE ORDENANZA
Propuesta de Minoría

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILL A
CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA

Artículo 1º.- Modificase el Artículo 4.1.12: PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACION, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.12: PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACION Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA”.-

Artículo 2º.- Agregase a la Ordenanza 4021, el Artículo 4.1.12.5, el que quedará redactado de siguiente manera:

“4.1.12.5.-PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S POR ALTURA: Podrán superar las máximas alturas establecidas en el Artículo 10.1 para la ZONA AC3 aquellos proyectos que reúnan las siguientes condiciones:

4.1.12.5.1: DE LA COMPENSACIÓN DEL F.O.S.

Los proyectos podrán liberar superficie en Planta Baja, disminuyendo el FOS, destinando la misma superficie cubierta que permitiría el FOS liberado, a superficie cubierta por sobre la altura máxima permitida para la zona AC3 y, destinando este espacio libre en Planta Baja al uso público con conexión a la vereda y acceso desde vía pública.

En esta superficie libre de Planta Baja destinada al uso público está prohibido realizar construcciones que afecten el FOS resultante.

4.1.12.5.2: DE LA LOCALIZACION:

Deberán estar localizados dentro de las poligonales de la zona AC3.-

4.1.12.5.3: DEL USO DEL SUELO:

Estar encuadrados en los siguientes Usos del Suelo:

a.-Proyectos de interés turístico: Se denomina de interés turístico aquel proyecto innovador que contribuye a potenciar el principal rol de la ciudad en el contexto local, nacional e internacional, conservando y poniendo en valor las cualidades paisajísticas y ambientales de la misma. Se trata de proyectos de gestión pública, privada o mixta tales como: Hoteles, teatros, anfiteatros, superdomo, espacios culturales, deportivos y/o recreativos de uso público.

b.-Proyectos de interés público: Se denomina interés público a aquel proyecto destinado a posibilitar la construcción de equipamiento comunitario cuya función contribuye al bienestar

general de la población tales como centros de salud, educativos e institucionales, con sus instalaciones complementarias. Su diseño deberá poner en valor y conservar las cualidades ambientales y paisajísticas de la Ciudad.

c.-Proyectos de recomposición urbanística: Se denomina recomposición urbanística a aquel uso destinado a posibilitar la remediación del paisaje urbano autorizando la construcción de edificios de viviendas colectivas, que superen la altura máxima permitida, en los casos en que los mismos posibilitan mejorar el impacto visual de las medianeras ciegas existentes consolidando fachadas. Se evaluarán las intervenciones considerando la puesta en valor y la conservación de las cualidades paisajísticas de la ciudad.

4.1.12.5.4: DE LA SUPERFICIE CUBIERTA MAXIMA

Los proyectos no podrán superar la máxima superficie cubierta resultante de la aplicación del Artículo 10.1 ZONA AC3 y demás Artículos del presente Código que inciden sobre la Zona AC3 afectando la superficie máxima a construir (FOS, patios mínimos, perfiles de la edificación).-

A fin de determinar esta superficie máxima a construir, el propietario y/o el profesional actuante deberá presentar, además del proyecto a compensar, otro desarrollando el esquema de proyecto base emergente de la aplicación del Artículo indicado precedentemente.- Esto a través del desarrollo de un anteproyecto que deberá ajustarse a todas las normas establecidas en el Código de Edificación 4021 en sus condiciones edilicias, el que deberá contar con las piezas gráficas necesarias para su cabal interpretación.-

4.1.12.5.5: DE LA ALTURA MAXIMA:

El proyecto no podrá superar una altura de 20 metros, más una planta de uso común de 4 metros de altura la que no deberá ocupar más del 50% de la superficie de la Planta inmediata inferior.-

4.1.12.5.6: DE LOS RETIROS:

Los proyectos que se sometan a compensación de F.O.S. por más altura de la edificación, deberán contar con retiros a todas las medianeras y contrafrentes desde la Planta Baja, con un mínimo de tres (3) metros en todos los casos y desde la Planta Baja.-

4.1.12.5.7: DEL RESTO DE LAS CONDICIONES EDILICIAS:

Para el resto de las condiciones edilicias serán de aplicación todo el conjunto de normas que rigen para la zona AC3. En los pisos que sobrepasen la altura máxima de AC3 no se aplicará el escalonamiento a 45°.

4.1.12.5.8: DEL MECANISMO DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

Por el término de 180 días a partir de la aprobación del Artículo 4.1.12.5 y a fin de evaluar la marcha del mecanismo de compensación y proponer las adecuaciones normativas que sean necesarias, los proyectos alcanzados por el presente artículo serán derivados por la Dirección de Obras Privadas al Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental-CPUA-.

Este organismo analizará los proyectos, requerirá adecuaciones en caso de que correspondiera y otorgará la factibilidad para la continuidad del trámite ante la Dirección de Obras Privadas para su aprobación en los casos en que se diera curso al proyecto.-

El Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental-CPUA- podrá asimismo rechazar los proyectos que no se adecuen a lo establecido en el presente artículo.-”

Artículo 3º.- De forma.-